

CONTRATO DE MUTUO ONEROSO – DOCUMENTO –
CUMPLIMENTA ART. 36 LEY DEFENSA AL CONSUMIDOR 24.240

Entre **Secchiari Caroline** Cuit N° **27-17111940-0** con domicilio en calle **Pedro C. Molina N° 318** de la ciudad Almafuerite, provincia de Córdoba, en adelante **EL MUTUANTE**, por una parte y por la otra _____ DNI _____, con domicilio calle _____, de la ciudad de _____, provincia de Córdoba, en adelante **EL MUTUARIO**, convienen en celebrar el presente contrato de mutuo oneroso, que se registrá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: EL MUTUANTE otorga en este acto al **MUTUARIO** un préstamo, en efectivo, en billetes de curso legal (Pesos).

SEGUNDA: OBJETO- MONTO- DESTINO DEL PRESTAMO: **EL MUTUANTE** da en préstamo al **MUTUARIO**, en la moneda pactada y en efectivo la suma de _____ (\$ _____), en carácter de mutuo oneroso. Considerando como tal el valor de contado. Dicha suma es recibida y aceptada de conformidad por **EL MUTUARIO**, sirviendo el presente como formal recibo y carta de pago. **EL MUTUARIO** se obliga a restituir el importe prestado y desembolsado en la cantidad de cuotas, periodicidad, importe, intereses y demás condiciones, según lo establecido en la cláusula CUARTA, a cuyas condiciones remite el presente contrato. El destino del préstamo será el que decida darle en forma personal **EL MUTUARIO**. Quedará facultado éste último a utilizar el dinero para lo que él crea conveniente o necesario.

TERCERA: FORMA DE AMORTIZACIÓN DEL CAPITAL Y DETERMINACIÓN DE LA CUOTA BASE: **EL MUTUARIO** se obliga a restituir el importe que le fue prestado, con más los intereses pactados en la cláusula cuarta. La cuota base- amortización e intereses- resultará de la aplicación del denominado “SISTEMA DE TASA DIRECTA” o también denominado “SISTEMA DE TASA DIRECTA CARGADA”: **A) Cuota total:** Constante. Resulta de dividir el total de intereses más el capital tomado en préstamo por el número de período en el que se prevé cancelar la operación; **B) Intereses:** Constantes, calculados sobre el capital inicial; **C) Cuota de amortización de capital:** Periódica constante.

CUARTA: MONTO TOTAL A DEVOLVER POR EL MUTUARIO- INTERÉS- PLAZO: Se pacta que el monto total financiado a devolver por parte del **MUTUARIO** será de pesos _____ (\$ _____) incluyendo un total de intereses de pesos _____ (\$ _____), importe que surge de haber aplicado sobre el importe de la cláusula SEGUNDA una tasa de interés efectiva anual del _____ por ciento (TEA _____%), equivalente al _____ (____%) efectivo mensual. **EL MUTUARIO** se obliga a pagar el monto total establecido en la presente cláusula en _____ (____) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, a partir del ____/____/____ de pesos _____ (\$ _____) cada una de ellas, según el detalle incluido en el ANEXO I, venciendo la primera el día ____/____/____ o el siguiente día hábil en el caso de que este no lo fuere. Las restantes cuotas vencerán el mismo día de cada mes o el siguiente día hábil en caso de que este no lo fuere.

QUINTA: GARANTÍA: En garantía de la deuda y obligaciones contraídas, y sin perjuicio de la responsabilidad que asume responder por el cumplimiento de las mismas con todos sus bienes presentes y futuros, _____ (DNI _____), domiciliado en calle _____ N° _____, de la ciudad de _____, provincia de Córdoba y _____ (DNI _____), domiciliado en calle _____ N° _____, se constituyen en **FIADORES- GARANTES SOLIDARIOS, LISOS, LLANOS Y PRINCIPALES PAGADORES**, con expresa renuncia a los beneficios de excusación y división, por el cumplimiento de todas las obligaciones contraídas en el presente contrato por **EL MUTUARIO**, con más sus intereses y accesorios legales y convencionales, sin necesidad de previa reclamación a éste último.

SEXTA: DOMICILIO DE PAGO: El lugar de pago de las cuotas se fija en calle Pedro C. Molina N° 318 de la Ciudad de Almafuerite, provincia de Córdoba en el horario comercial de Lunes a Sábado según corresponda el vencimiento. En el caso que alguna de las fechas fijadas como día de vencimiento de alguna de las cuotas fuera feriado o fin de semana, el día de vencimiento se trasladará al primer día hábil siguiente, en el mismo horario.

SÉPTIMA: MORA- SUPUESTOS DE INCUMPLIMIENTO: La falta de pago de cualquiera de las cuotas acordadas a la fecha establecida, hará incurrir al **MUTUARIO** en mora automática, sin necesidad de requerimiento o interpelación alguna.

OCTAVA: CADUCIDAD DE PLAZOS: La mora en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el **MUTUARIO**, en especial la falta de pago en término de las cuotas, permitirá al **MUTUANTE** declarar la caducidad de todos los plazos y, considerándose todas las cuotas como de plazo vencido y, en consecuencia, exigir la inmediata devolución del capital adeudado, y la aplicación de los intereses compensatorios y punitivos hasta la total devolución del capital adeudado con más las costas y costos que se originen como consecuencia del procedimiento de ejecución. Se pacta expresamente que, en caso de mora, ambos intereses se capitalizarán en forma mensual.

Firma del Deudor

Firma del Co-deudor

Firma del Co-deudor

Aclaración

Aclaración

Aclaración

Tipo y N° de Documento

Tipo y N° de Documento

Tipo y N° de Documento

NOVENA: DECLARACION JURADA DEL MUTUARIO: EL MUTUARIO declara bajo juramento que: a) posee la capacidad legal, patrimonial, económica y financiera para cumplir con lo pactado en el presente contrato; b) Que dispone de ingresos permanentes y suficientes que aseguran el reintegro de las sumas adeudadas en los plazos y condiciones pactadas.

DÉCIMA: PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: El incumplimiento del **MUTUARIO** a cualquiera de las obligaciones asumidas por el presente, habilitará al **MUTUANTE** a iniciar en forma inmediata los procedimientos legales que por derecho pudieran corresponderle. Las costas y gastos que origine **EL MUTUARIO** con motivo del incumplimiento quedan a su exclusivo cargo y de los **FIADORES- GARANTES SOLIDARIOS, LISOS, LLANOS Y PRINCIPALES PAGADORES**.

DÉCIMA PRIMERA: JURISDICCIÓN Y DOMICILIOS: Las partes constituyen domicilio especial para todos los efectos derivados del presente contrato en los domicilios consignados supra. Cualquier nuevo domicilio que constituya **EL MUTIARIO** o los **FIADORES- GARANTES SOLIDARIOS, LISOS, LLANOS Y PRINCIPALES PAGADORES**, deberá ser comunicado fehacientemente al **MUTUANTE**. Su modificación solo será oponible a la otra parte si mediere dicha notificación. En estos domicilios constituidos por las partes en el presente, serán válidas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que se practiquen.

DÉCIMA SEGUNDA: Todas las partes del presente se someten, para cualquier divergencia que pudiera originarse de la interpretación y aplicación del presente contrato, a la competencia ordinaria de los tribunales de Río Tercero, renunciando a todo otro fuero que pudiera corresponder inclusive al federal. Tanto **EL MUTUARIO** como los **FIADORES- GARANTES**, renuncian desde ahora a recusar el juez sin causa.

En prueba de conformidad se firman _____ (____) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Río Tercero, a los _____ días del mes de _____ del año _____.

Firma del Deudor	Firma del Co-deudor	Firma del Co-deudor
Aclaración	Aclaración	Aclaración
Tipo y N° de Documento	Tipo y N° de Documento	Tipo y N° de Documento

En nuestro carácter de libradores dejamos constancia que de conformidad con lo establecido en el art. 36 Decreto Ley 5966/63 extendemos el plazo del presente documento hasta seis (6) años de la fecha de emisión.-